

لدى مقام محكمة استئناف دبي الموقرة

الدعوى رقم 2026/ استئناف تنفيذ تجاري

مقدمة من :

المستأنف: اسلام جمال زكي محمد - الجنسية:- مصري

العنوان:- إمارة دبي- منطقة ديرة- القرهود.

الهاتف المتحرك:- 0566004005 **البريد الإلكتروني:-** Eslamflmank@gmail.com

ضد

المستأنف ضده:- بشار كاظم سعيد الجوهري الجنسية:-الأردن.

العنوان:- إمارة دبي- منطقة ديرة- هور العنز – بناية الزرعوني الجديدة – 1105

الهاتف المتحرك:- 0529777007

البريد الإلكتروني: bashar@topex.sa

الموضوع:- استئناف قرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر في التنفيذ رقم 2026/623 تنفيذ شيكات.

بكل تحفظ وإحترام نتشرف بتقديم لائحة الاستئناف الماثلة ونوجزها وفقاً للإيجاز التالي:-

أولاً: موجز الموضوع: -

- حيث ان المستأنف ضده قام بقيد التنفيذ محل القرار المستأنف مدعياً بأن المستأنف قد قام بتحرير له الشيك مستحق بتاريخ 2025/11/20 رقم 500017 بقيمة 100,000 درهم المسحوب على مصرف ابوظبي الاسلامي.

-وحيث أن المستأنف قد قام بتحرير هذا الشيك موضوع النزاع إلى المستأنف ضده كشيك ضمان للعلاقات والمعاملات التجارية التي تجمعها وهو غير مستحق للمستأنف ضده، مما حدا بالمستأنف فور علمه بالتنفيذ المتعلق بالشيك موضوع النزاع بقيد الاستئناف المائل طعناً على القرار الصادر بتزيب الشيك بالصيغة التنفيذية وذلك للأسباب التي سوف تضمنها اللائحة المائلة.

(لطفاً طالع مستند (1) صورة من الشيك محل النزاع + رسالة رجوع الشيك دون صرف)

ثانياً: القرار المستأنف: - قرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 8-1-2026 في التنفيذ رقم 2026/623 تنفيذ شيكات ومحله الشيك رقم 500017 تاريخ الاستحقاق 2025/11/20 بقيمة 100,000 درهم المسحوب على مصرف ابوظبي الإسلامي.

والذي جاء بالآتي:

"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك"

ثالثاً: أسباب الاستئناف: -

• من حيث الشكل:-

حيث ان الاستئناف قد قدم خلال الموعد المقرر قانوناً ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

• من حيث الموضوع:-

1-السبب الأول:- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:-

✓ أ-الوجه الأول:- عدم توفر في الشيك محل النزاع الشروط القانونية الواجب توافرها لأعتبار الشيك سنداً تنفيذياً :-

-حيث ان القرار الصادر بتزيل الشيك محل النزاع بالصيغة التنفيذية قد جاء مخالفاً للقانون لصدوره بتزيل شيك ضمان غير مستحق لقيمه ولا يعد سنداً تنفيذياً ،حيث أنه من المقرر قانوناً بأن المشرع قد أقر إليه لمطالبة بقيمة الشيكات المرتجعة فاعتبارها بمثابة السند التنفيذي يستطيع من خلاله صاحب الحق (المستفيد من الشيك) قيد تنفيذ مباشرة بقيمة الشيك ألا ان المشرع قد خصص هذا المسار القانوني للشيكات التي عادت دون صرف لسبب عدم وجود رصيد كافي لكن لكي يتحقق ذلك يجب ان يكون الشيك مستحق الاداء وليس شيك ضمان محله تنازع حول مدى استحقاقه.

فقد نصت المادة (635) مكرر من قانون المعاملات المدنية والتجارية على الآتي:-

"يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً لللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 المشار إليه، ولحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً. وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها في هذه المادة".

وقد استقرت مبادئ محكمة التمييز على الآتي:-

"كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق في ذمة صاحبه قبل المستفيد منه، إلا أنه يمكن ان لا يكون إعطاء الشيك وفاء لدين بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف ويتراخى أثره الى حين تحقق هذا الشرط

وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه".
(محكمة التمييز دبي - بتاريخ - 04-11-2020 - الطعن رقم 922 / 2020 طعن تجاري)

- كما استقرت مبادئ محكمة التمييز على الآتي:-

"أيضاً المقرر في قضاء هذه المحكمة هذه المحكمة أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وأن الأصل براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع عاتق من يدعى ما يخالف الثابت من الأصل".
(حكم محكمة التمييز - تاريخ - 09-07-2020 - الطعن رقم 133 / 2020 طعن مدني)

- و استقرت أيضاً مبادئ محكمة التمييز على الآتي:-

"وحيث انه من المقرر قانوناً ان النص في المادة 220 من قانون الاجراءات المدنية يدل على ان القانون قد ناط بقاضي التنفيذ دون غيره الاختصاص بتنفيذ السند التنفيذي والفصل جميع منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها او طبيعتها وقتية كانت ام موضوعية ، عدا ما استثناه القانون بنص خاص ، ويتعين حتي تكون المنازعة في التنفيذ ان يكون التنفيذ جبرياً وان تتعلق المنازعة بسير التنفيذ واجراءاته ، فاذا كانت لا تمس اجراء من اجراءات التنفيذ او سير التنفيذ وجريانه فانها لا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ولو اثيرت اثناء تنفيذ جبري"
(طعن تجاري رقم 261 لسنة 2008 - جلسة 2009-3-2 ("

- عدالة المحكمة الموقرة

- المستأنف قد حرر للمستأنف ضده الشيك محل التنفيذ موضوع النزاع كضمان لعلاقتهم التجارية التي تربطهم ببعضهم ببعض.
- حيث ان المستأنف يملك ومدير لشركة تعمل في مجال تخليص المعاملات تسمى " شركة صقر الصحراء لخدمات متابعة المعاملات" والمستأنف ضده يملك ومدير لمطعم يدعى " مطعم شاورما بايتس -ش.ذ.م.م. ".
شاورما بايتس -ش.ذ.م.م. .

(لطفاً طالع مستند (2) صورة من الرخصة التجارية العائدة للمستأنف)
(لطفاً طالع مستند (3) صورة من الرخصة التجارية العائدة للمستأنف ضده)

المستأنف ضده لديه عدة معاملات حكومية سواء متعلقة بشخصه أو متعلقة بأسرته أو شركته وقد استعان بالمستأنف لإنهاء وتخليص تلك المعاملات ولكنه طلب من المستأنف ان يحرر له شيكاً بنكياً كضمان لتلك المعاملات بادعائه بأنه لا يثق فمّن يعمل في هذا المجال وانه قد سبق وان عمل مع اكثر من شركة ولكنها خانت الأمانة واصر المستأنف ضده ان يقوم المستأنف بتحرير له شيك ضمان ووعد المستأنف ضده المستأنف بعدم تقديم هذا الشيك للصرف كما ان المستأنف لم يستلم من المستأنف ضده قيمة تلك الشيك ولم يقوم المستأنف ضدها بتقديم مقابل لهذا الشيك لكي يستحق له .

(لطفاً طالع مستند (4) صورة من بعض المعاملات الحكومية التي قام بها المستأنف للمستأنف ضده وسدد قيمتها المستأنف من ماله الخاص)

-المستأنف فوجئ بقيام المستأنف ضده بتقديم الشيك محل النزاع للصرف دون ان يكون مستحق له ومن ثم قام بقيد بصدده تنفيذ شيكات محل الاستئناف على رغم من عدم استحقاقه له ولعدم توفر به الشروط الواجب توافرها في الشيك الذي يعد سنداً تنفيذياً.

-ولما كان الشيك محل النزاع

لا يتوفر فيه الشروط التي نص عليها المشرع لاعتبار الشيك سنداً تنفيذياً فمن ثم يكون القرار محل الاستئناف حرياً بإلغاء والقضاء مجدداً بإزاله الصيغة التنفيذية عن الشيك محل النزاع وإلغاء إجراءات التنفيذ وإغلاقه.

✓ ب- الوجهة الثانية عدم قبول تنفيذ الشيكات لأقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون:

حيث أن الشيك محل النزاع هو شيك ضمان فمن ثم لا يعتبر سند تنفيذاً كما انه غير مستحق الاداء كما وضحنا لعدالة المحكمة الموقرة فكان على المستأنف ضده ان يقيم بصدده دعوى موضوعية يكون موضوعها المعاملات التجارية المرتبطة بشيك الضمان لبحث من خلالها عن الطرف المتقاعس عن تنفيذ التزامه ومدى استحقاق المستأنف ضده لذلك الشيك وهل قد قبض المستأنف قيمة الشيك من عدمه وليس تنفيذ شيكات مثملاً قام به المستأنف ضده فالشيك هو شيك ضمان للعلاقة التجارية بين طرفي الدعوى والمستأنف لم يخل بالتزاماته المرتبطة بهذا الشيك ولم يقبض قيمة هذا الشيك من الأساس ولم يقدم المستأنف ضده أي مقابل للمستأنف يستحق عنه قيمة هذا الشيك ، وحيث ان الشيك محل المنازعة هو شيك ضمان فمن ثم كان على المستأنف ضده ان يسلك الطريق القانوني الذي رسمه القانون لهذا الشأن لبحث الطرف المخل في الاتفاق ومدى استحقاق المستأنف ضده لشيك الضمان مما يكون الاستئناف المائل جديراً بالقبول ومن ثم رفض التنفيذ واغلاقه.

2-السبب الثاني:- الفساد في الاستدلال :-

أ- الوجهة الأولى:-تعارض استحقاق المستأنف ضده مبلغ الشيك من طبيعة المعاملات بين الطرفين وعدم قيام المستأنف ضده ببيان طبيعة مقابل هذا الشيك على نحو ينفي معه انه شيك ضمان:-

حيث ان طبيعة العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده هي علاقة تجارية تكون طبيعتها ان يقوم المستأنف بتخليص المعاملات الخاصة بالمستأنف ضده سواء الشخصية أو الخاصة بالمطعم العائد إليه والمستأنف ضده هو الذي يسدد الأموال للمستأنف وليس العكس.

فالأموال الناتجة عن المعاملات التجارية يقابلها اعمال تجارية ولا يجوز قانوناً ان يحصل شخص من شخص آخر على أموال دون ان يكون لها مقابل وألا اصبحنا امام ثراء بلا سبب

وبالتالي يجب على المستأنف ضده ان يبين لعدالة المحكمة الموقرة ما هو مقابل هذا الشيك وألا اصبح ثراءً بلا سبب فالمستأنف ضده لم يقدم أي خدمات للمستأنف يستحق عنها هذا الشيك كما ان طبيعة المعاملات بين الطرفين بأن المستأنف ضده هو الطرف الذي يسدد الأموال للمستأنف وليس العكس فليس من المعقول ان يقوم المستأنف بأعطاء شيك للمستأنف ضده ألا ان كان طبيعة هذا الشيك هو ضماناً للخدمات الذي يقدمها المستأنف للمستأنف ضده وبالتالي يتمسك المستأنف ويلتمس من عدالة المحكمة الموقرة باستجواب المستأنف ضده والزامه بإيضاح وبيان طبيعة وما هو مقابل المبلغ محل الشيك محل النزاع وهل ان المستأنف استلم قيمة هذا الشيك من عدمه؟ وهل المستأنف ضده قدم للمستأنف أي خدمة يستحق عنها قيمة هذا الشيك من عدمه؟.

ب-الوجه الثاني:-كيدية النزاع المقام من المستأنف ضده واتخاذة كوسيلة للضغط على المستأنف لتنازل عن البلاغ الجزائي المقيد من قبل المستأنف بحق المستأنف ضده.

حيث ان المستأنف نتيجة قيام المستأنف ضده بسبه وقذفه وازعاجه ودخول الغير وتعكير صفاء العلاقة بين الطرفين بسوء نية قام على اثر ذلك بقيد بلاغ جزائي ضد المستأنف ضده مقيد برقم 2025/1072 مركز شرطة المدينة بإمارة ام القوين مما اثار حفيظة المستأنف ضده وقام بإلغاء الوكالة المحررة من قبله للمستأنف وقام بتقديم الشيك الضمان محل النزاع للصرف ومن ثم قيد التنفيذ وذلك للضغط على المستأنف لتنازل عن بلاغه وقام بابتزاز المستأنف لكي يجبره على التنازل عن بلاغه مقابل التنازل عن التنفيذ محل الاستئناف المائل .

(لطفاً طالع مستند (6) صورة من الوكالة القانونية المحررة من قبل المستأنف ضده لصالح (المستأنف)

(لطفاً طالع مستند (7) صورة من إلغاء الوكالة القانونية المحررة من قبل المستأنف ضده لصالح المستأنف والتي ألغاه المستأنف ضده بعد قيام المستأنف ضده بقيد بلاغ بحقه)

لذلك

يلتمس المستأنف من المحكمة الموقرة وفقاً لما ترونه سعادتكم أعم وأشمل وأحرى بالقبول
القضاء للمستأنف بطلبات التالية:-

أولاً: في الشكل :- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال الموعد المقرر قانوناً

ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع:

أ- يلتمس ويتمسك المستأنف إحالة الاستئناف للاستجواب واستجواب المستأنف ضده والزامه بإيضاح وبيان طبيعة وما هو مقابل المبلغ محل الشيك محل النزاع وهل ان المستأنف استلم قيمة هذا الشيك من عدمه؟ وهل المستأنف ضده قدم للمستأنف أي خدمة يستحق عنها قيمة هذا الشيك من عدمه؟.

ثالثاً: في الموضوع:

إلغاء قرار سعادة قاضي التنفيذ الصادر في تاريخ 2026/1/8 المتعلق بتزيل الشيك محل النزاع بالصيغة التنفيذية والقضاء مجدداً باغلاق تنفيذ الشيكات رقم 2026/623 تنفيذ شيكات لقيده عن شيك غير متوفر به الشروط التي تطالبها القانون لكي يكون سنداً تنفيذياً وبغير الطريق الذي رسمه القانون ولأقامته على شيك ضمان لعلاقة تجارية.

رابعاً: إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن كافة درجات التقاضي.

وبكل إحترام وتقدير ،،،

مقدمة لسيادتكم

المستأنف / اسلام جمال زكي محمد



